

특정감사

감사실장	감 사

감 사 보 고 서

- 검직신고 미이행 건 관련 특정감사 -

2025. 4.

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	1
4. 감사결과 처리	1
II . 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구 사항	2
(1) 겸직 사전신고 미이행(경고·주의)	3

그림 목차

[그림 1] 대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)	4
-----------------------------------	---

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- 감사규정 제15조(특정감사)
- 2025년도 연간 감사계획 수립(2025. ##. ##., 감사실-###)
- 2025년 겸직 미신고 건 자진신고 결과 회신(2025. ##. ##., (A)(A)(A)팀-###)
- 직원의 겸직신고 미이행에 대한 자진신고 건이 접수되어 사실관계 확인 및 조사를 통해 부패 요소를 차단하고 공직기강을 확립

2. 감사중점 및 대상

- 중점점검 사항
 - 1) 비영리 목적의 겸직 활동 확인, 겸직 사전신고 미이행 및 대가 수령 사실 확인 등
 - 2) 기타 관련 제 규정·지침 등 위반 내역 확인
- 감사 대상 : ○○○ ○○(가가가본부 (A)(A)(A)팀)
●●● ●●(가가나본부 (A)(A)(B)팀)

3. 감사실시 과정

- 감사기간 : 2025. 3. 10.(월) ~ 2025. 3. 21.(금), 10일간 * 공휴일 제외
- 감 사 반 : 감사실장 등 3명

4. 감사결과 처리

- 감사 대상자 및 관련자에 사건 경위 등에 대한 확인서 등을 청구한 뒤 이를 포함하여 지적 사항에 대한 감사실의 내부 검토를 거쳐 2025. 4. 24.(목) 감사 결과를 최종 확정

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

○ 감사결과 총 1건의 제 규정 위반 사항 확인

(단위 : 건(명))

구분	합계	징계	경고·주의	변상	회수	시정	개선	통보
건수(인원수)	2(2)	-	2(2)	-	-	-	-	-

2. 처분요구 사항

○ 명세 : 별첨

경고·주의 요구

제 목 겸직 사전신고 미이행

내 용

1. 업무 개요

한국지능정보사회진흥원(이하, 한국지능정보원)은 「공공기관의 운영에 관한 법률」과 「인사규정」 및 「인사관리규칙」에 따라 소속 직원의 비영리 업무에 대한 겸직 허가를 관리·감독하고 있다.

2. 관련 법령·규정 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조의 규정에 따르면 준정부기관의 임직원은 임명권자나 제청권자 또는 기관장의 허가를 받은 경우에 한하여 비영리 업무를 겸할 수 있도록 되어 있고, 우리 원 인사규정 제23조와 인사관리규칙 제34조¹⁾의 규정에 따르면 직원이 영리 업무에 해당되지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 기관장의 사전허가를 받도록 되어 있다.

1) 외부출강과 겸직신청은 별지 제4호의 신청서를 승인권자로부터 사전 승인을 받아야 한다. 또한, 출강 및 겸직을 요청하는 특정직원이 지정된 기관의 요청서를 제출하여야 한다.

과학기술정보통신부 감사담당관-####(2021. ##. ##.) 「대외활동(외부강의 등)에 위반에 대한 제재기준(안) 권고」 <붙임> ‘대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)’에 따르면 검직(검업) 미승인, 지연승인 위반에 대한 조치 기준이 [그림 1]과 같이 명시되어 있다.

[그림 1] ‘대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)’



과학기술정보통신부

디지털뉴딜

한국판뉴딜

대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)

구분	유형	횟수/ 금액	제재기준	동일유형 (반복위반)	비고
외부 강의 등	미신고	1~10회	주의	경고	고의 또는 중과실이나 위반정도 (금액/횟수)가 심한 경우 누적가중
		11~20회	경고	경징계	
		21회 이상	경징계	중징계	
	사례금 초과수령 미반환	100만원 미만	경고 및 반환	경징계 및 반환	
		100만원 이상	경징계 및 반환	중징계 및 반환	
	출장비 중복수령	1~5회	주의 및 환수	경고 및 환수	
		5~10회	경고 및 환수	경징계 및 환수	
		11회 이상	경징계 및 환수	중징계 및 환수	
	축소신고	1~10회	교육	주의	
		11~20회	주의	경고	
		21회 이상	경고	경징계	
	복무 미처리	1~5회	주의	경고	
		6~10회	경고	경징계	
		11회 이상	경징계	중징계	
검직 (검업)	미승인	1회 이상	경징계	중징계	
	지연승인	1회 이상	주의, 경고	경징계	

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○○ ○○(가가가본부 AAA팀)

가가가본부 AAA팀 ○○○ ○○(이하, ○○○)은 #####년 ##월부터 #####년 ##월까지 A(가)C팀에서 근무하고, #####년 ##월부터 #####년 ##월까지 □□로 임용되어 고용 휴직으로 # # # 시에서 근무하였다.

○○○는 겸직 허가를 받지 않고 #####년 ##월부터 #####년 ##월까지 %%% 학교에서 ■■■로 활동하면서 그 대가로 학기당 2,100,000원을 수령하였으며, #####년 ##월부터 #####년 ##월과 #####년 ##월부터 감사일 현재까지는 &&& 학교에서 △△로 활동하면서 그 대가로 학기당 1,710,000원씩을 수령하였다.

나. ●●● ●●(가가나본부 AA(가)팀)

가가나본부 AA(가)팀 ●●● ●●(이하, ●●●)는 겸직 허가를 받지 않고 #####년 ##월부터 #####년 ##월까지 3년간 @@@ 협회에서 ▲▲로 활동하면서 대가를 받지 않은 사실을 확인하였다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

가. ○○○ ○○(가가가본부 AAA팀)

○○○는 #####년부터 %%%학교와 &&&학교에서 온라인 강의를 맡으면서 해마다 겸직신고를 하면서 해당 신고 기간은 #####년 말까지 한 것으로 알고 있었고, #####년부터 #####년까지 고용 휴직으로 # # # 시에서 근무 중에도 분기별로 겸직신고를 하였다고 진술하였다.

○○○는 # # # 시 고용 휴직 기간이 종료되어 한국지능정보원 근무 중 다모아 게시판에 겸직 미신고 건 자진신고 안내(AAA팀, 2025. ##. ##.)를 받고 겸직신고 기간을 확인해보니 일부 신고가 누락된 %%%학교(####. ##. ##.~####. ##. ##.), &&&학교(####. ##. ##.~####. ##. ##., ####. ##. ##.~##. ##. ##.)건에 대한 사실을 인지하고 AAA팀에 자진신고를 하였다고 진술하였다.

그러나 겸직신고가 일부 누락 된 사실에 대한 자진신고를 하였다 하더라도 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 한국지능정보원 「인사규정」 제23조(금지사항)와 「인사관리규칙」 제34조(출강 및 겸직신청 등)의 규정에 명시되어 있고, 한국지능정보원 직원으로서 그 신고 의무가 있기 때문에 겸직 신고에 대하여 빠짐없이 사전에 허가를 받았어야 했다.

○○○의 반복적으로 겸직 신고를 누락 한 점과 그 대가성이 작지 않은 점을 고려하면 ‘대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)’에 따라 ‘경고’ 수준의 처분 요구가 적절하다고 판단된다.

나. ●●● ●●(㉠㉡㉢본부 ㉠㉡팀)

●●●는 비영리단체인 @@@협회 ▲▲로 #####년 ##월부터 #####년 ##월까지로 활동하였으나, 현재는 ☆☆으로 활동하고 있으며, ▲▲ 당시 활동비 등 대가를 받은 적이 없다고 진술하였다.

●●●는 ▲▲로 활동하면서 ☆☆ 회비 10만원 보다 많은 ▲▲로서의 회비 40만원을 내는 등 오히려 경제적으로는 손해를 보는 상황이었으며 이 활동은 명예직으로 알고 있었기 때문에 검직 신고를 하지 않았다고 진술하였다.

또한, ●●●는 경제적 이익이 발생한 경우에만 신고해야 한다고 인지하고 있었으며, 대가성은 없었기 때문에 신고하지 않았다고 진술하였다.

그러나, 경제적 이익이 없는 활동을 하였다 하더라도 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 검직제한) 및 한국지능정보원 「인사규정」 제23조(금지사항)와 「인사관리규칙」 제34조(출강 및 검직신청 등)의 규정에 명시되어 있고, 한국지능정보원 직원으로서 그 신고 의무가 있기 때문에 검직 신고에 대하여 빠짐없이 사전에 허가를 받았어야 했다.

●●●는 검직신고 미승인으로 제 규정을 위반한 사실은 있으나, 대가성이 없는 점을 감안하여 ‘대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)’에 따라 ‘주의’ 수준의 처분 요구가 적절하다고 판단된다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[경고] 과학기술정보통신부 「대외활동(외부강의 등)에 위반에 대한 제재기준(안) 권고」 <붙임> ‘대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)’에 따라 검직사전신고 미이행 등에 대한 신고 의무를 위반한 ○○○ ○○에 대해 ‘경고’ 조치 하시고,

[주의] 과학기술정보통신부 「대외활동(외부강의 등)에 위반에 대한 제재기준(안) 권고」 <붙임> ‘대외활동 위반자에 대한 제재기준(안)’에 따라 검직사전신고 미이행 등에 대한 신고 의무를 위반한 ●●● ●●에 대해 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		경고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠팀	#급/●●	●●●	(기재 생략)		주의